BRS AVOCATS | Bd des Philosophes 9 CH - 1205 Genève | Tél. +41 22 320 12 12 Fax +41 22 320 13 31 | www.brsavocats.ch www.brslaw.ch

Jean de Saugy
Avocat
D.E.S. Genève

Jacques Roulet
Avocat
Juge suppléant au Tribunal pénal de Genève

Alain Berger
Avocat

Pierre-Alain Recordon
Avocat
Professeur honoraire de l'Université de Genève

Marie Berger
Avocate

Stéphanie Francisoz Guimaraes
Avocate

Vanessa Ndoumbe Nkotto
Avocate

Fanny Roulet
Avocate

Sandrine Lubini
Avocate

Charles Piguet
Avocat

Département de la Sécurité et de l'Economie
A l'att de M. Pierre MAUDET
Conseiller d'Etat
Place de la Taconnerie 7
Case postale 3962
1211 Genève 3

Genève, le 23 février 2017
roulet@brsavocats.ch

n/réf. 12682 / Syndicat des Polices Municipales Genevoises – Formulaire sur le « Secret de fonction et sécurité de l'information »

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Je porte à votre connaissance avoir été consulté par le Syndicat des polices municipales genevoises (SPMG) suite à la remise, à ses membres, du formulaire mentionné sous concerne.

Ainsi que les représentants de mon mandant l'ont signalé à l'Etat-major de la gendarmerie par courrier du 11 mai 2016, le choix a été fait de dénoncer ce document le temps de recueillir un avis juridique externe ayant trait à la légalité et à la portée de celui-ci.

Cette analyse menée, la présente a pour but de confirmer la dénonciation précitée, au nom et pour le compte tant du SPMG que des membres qu'il représente.

Force est en effet de constater que le formulaire a pour vocation d'imposer aux agents signataires nombre d'obligations qui, pour les unes, constituent de superflues redites de textes légaux, pour les autres, sont au contraire dénuées de base légale suffisante. D'autres encore se réfèrent à des règlements présumés faire partie intégrante du formulaire mais dont les agents signataires ignorent tout.

Au-delà de cette question et avant d'y revenir plus en détail, il m'apparaît toutefois nécessaire de rappeler qu'un agent de la police municipal est en premier lieu soumis aux ordres du Maire ou Conseil administratif de la Commune à laquelle il est rattaché, et non à la police cantonale (art. 4 al. 1 LAPM).

Il est donc d'emblée surprenant, pour en dire le moins, qu'un ordre de signature soit émis par cette dernière, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique sur les agents municipaux, hormis dans les cas prévus par la loi et dans le cadre duquel le formulaire ne s'inscrit aucunement.

Si l'on peut donc comprendre le choix des agents de se plier à pareil ordre, il n'en reste pas moins que le procédé est aussi insolite que critiquable.

A cet égard, je vous informe que j'adresse également, en parallèle à la présente, un courrier à l'attention des maires et conseils administratifs des communes concernées, auxquels je réserve également un tirage de ces lignes.

S'agissant plus précisément des doléances du SPMG, je n'entends pas ici en dresser une liste exhaustive, une discussion approfondie de ces questions devant à mon sens en tout état avoir lieu, ainsi qu'explicité ci-dessous.

Cependant, il sied d'ores et déjà de relever que les éléments les plus problématiques ressortent des dispositions traitant du contrôle informatique imposé et de la posture requise des agents.

Sous la dénomination « contrôle de l'usage des ressources », le formulaire voudrait en effet recueillir des agents municipaux l'autorisation de faire procéder à des contrôles informatiques sans contours précis, soit par la police cantonale, soit même par une institution externe innommée. Or, il va de soi que la signature de ce document par un agent ne saurait tenir lieu de consentement à pareils procédés, tant l'approbation sollicitée représente un blanc-seing à l'ingérence dans la vie et le travail de celui-ci. Qu'il soit fait référence aux « procédures et conditions appliquées aux collaborateurs de la police » n'y change rien. Premièrement parce que celles-ci ne sont ni désignées, ni fournies aux signataires ; mais surtout puisque les agents municipaux ne sont précisément pas des « collaborateurs de la police ».

Leur imposer un régime auquel ils ne sont pas tenus par le biais d'un formulaire sans véritable valeur légale déroge assurément au principe de la légalité et se heurte de même aux principes et conditions énoncées dans la LIPAD. Sur ce point, le SPMG entend par ailleurs saisir le préposé à la protection des données afin de requérir son avis et, le cas échéant, son intervention.

La disposition imposant aux agents de « préserver, en tous lieux et en toutes circonstances, la dignité attachée à leur qualité de dépositaire de la puissance publique » est tout aussi problématique. Elle représente indéniablement une restriction importante des droits personnels. Or vous savez, et cela a été récemment étudié par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, qu'une atteinte à ces droits fondamentaux doit nécessairement reposer sur une loi formelle et non pas sur l'imposition d'une signature à un formulaire.

Force est enfin de constater que les autres dispositions du formulaire s'attachent, sous le couvert de répétition de normes légales, à élargir les obligations qui découlent en réalité de celles-ci. Ainsi en est-il du secret de fonction, qui est étendu dans une mesure qui dépasse amplement les devoirs légaux et statutaires auxquels sont soumis les agents, ou encore du secret de l'instruction, qui englobe un prétendu

« devoir de réserve et de loyauté » envers la police cantonale et les autorités judicaires qui ne repose sur aucune base légale.

Sont par ailleurs tout aussi dépourvues de l'ancrage législatif requis les restrictions imposées en matière de liberté personnelle sur les réseaux sociaux et les menaces de sanctions en cas de non-respect du formulaire.

En somme, le constat doit être tiré que l'ensemble du document, de même que les engagements qu'il énonce, sont dénués de portée légale. Que certains des devoirs y énoncés existent et s'appliquent aux agents de la police municipale n'est pas contesté ; qu'une quelconque obligation supplémentaire puisse découler d'un tel formulaire est par contre insoutenable.

Je dois cependant préciser que le SPMG, et les agents municipaux en général, ne s'opposent pas à ce que soit établie une directive interne destinée à détailler et expliciter les droits et devoirs auxquels ils sont soumis de par la loi.

Celle-ci ne pourrait cependant émaner que de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs et être le fruit d'une discussion incluant dûment les représentants syndicaux des agents concernés, ainsi que, pour ce qui a trait à la collaboration avec la police, votre Département.

La présente vaut à cet égard invitation à ouvrir un tel débat.

A défaut et pour les motifs évoqués ci-avant, il va de soi que le formulaire remis aux agents municipaux ne saurait avoir vocation à remplir pareille finalité, ni à servir de fondement pour une quelconque autorisation ou sanction administrative.

Les membres du SPMG entendent par la présente le déclarer expressément.

Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller d'Etat, à l'expression de ma respectueuse considération.

Jacques Roulet

CC : maires et conseils administratifs des communes disposant d'APM